

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 164/2532

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด

โจทก์

บริษัทมอลเลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

บริษัทมอลเลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 83)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยชำระเงิน 141,882.53 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 19ตุลาคม 2526 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 12,256.79 บาท

จำเลยฎีการ่วมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 81,80)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยได้นำหลักทรัพย์
มาวางเป็นประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 62,70)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(อรรถวิทย์ วรรณวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>